

摘要：

美国最高法院以6比3裁定，解除政党与候选人协调开展竞选活动时的支出规模上限，推翻2001年判决。截至今年5月，美国共和党全国委员会及其旗下专注于众议院和参议院选举的附属机构合计持有2.56亿美元资金，是民主党同类机构的两倍。

美国最高法院推翻了联邦政府对政党协调候选人竞选支出的长期限制，这一裁决预计将在11月中期选举中为共和党提供实质性优势。

最高法院以6比3的投票结果作出裁决，裁决结果严格沿意识形态阵营划分——三位自由派大法官持异议。多数意见由大法官Brett Kavanaugh执笔，认为此举将使各政党“更自由地参与、更充分地竞争政治进程，并与候选人更紧密地协调配合”。

裁决当即对中期选举格局产生影响。截至今年5月，共和党全国委员会及其旗下专注于众议院和参议院选举的附属机构合计持有2.56亿美元资金，是民主党同类机构的两倍。

政党资金一旦可与候选人协调使用，其价值将进一步放大——候选人在选举前60天内有权以最低费率购买广播电视广告时段，这一折扣超级政治行动委员会（超级PAC）及其他外部支出团体均无法享有。

推翻2001年先例，自由派大法官批评裁决损害民主

此次裁决推翻了最高法院2001年的一项判决。该判决曾以打击腐败、防止规避对候选人直接捐款限额为由，支持维持相关支出上限。

在多数意见中，Brett Kavanaugh将本次裁决定位为宪法第一修正案言论自由条款的延伸。最高法院近年来已通过一系列裁决逐步拆解竞选资金监管框架，本案是这一系列裁决的最新延续。

持异议的大法官Elena Kagan措辞严厉，称裁决“抛弃了一项保护民主制度完整性所必需的规则”。

弥补候选人层面的筹款差距

尽管共和党在政党资金方面占据优势，其候选人在个人筹款上仍显著落后于民主党对手。

本选举周期内，民主党参议院候选人的筹款总额比共和党多出1.55亿美元，众议院候选人的领先优势则达2.16亿美元。

政党资金得以不受限制地与候选人协调使用后，有望在一定程度上抵消上述差距，为共和党在这场被普遍预期颇具挑战的中期选举中提供缓冲。

进一步强化政党地位，超级PAC影响力或受制衡

从更宏观的角度来看，此次裁决将在外部资金大幅扩张的背景下重新强化政党在竞选活动中的核心地位。

近年来外部竞选支出激增，部分源于最高法院2010年“联合公民案”（Citizens United）裁决——该裁决废除了对企业和工会政治支出的限制，并为超级PAC的兴起铺平了道路，后者此后已成



为美国选举的重要资金力量。

此次新裁决赋予政党与候选人协调使用资金的权利，且政党可享有超级PAC所不具备的广播广告折扣优惠，这意味着政党渠道的战略价值相对上升，或将在一定程度上重塑竞选资金的流向格局。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

71 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论